الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثاني

المسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود

دراسة مقارنة في إسناد المسؤولية وتقدير التعويض

إعداد
الدكتور/ إسلام هاشم عبد المقصود سعد
أستاذ القانون المدني المشارك قسم القانون
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي
جامعة شقراء المملكة العربية السعودية
ahas@su.edu.sa

DOI: https://doi.org/10.83166/6ryr-fe26

الملخص

يهـدف هذا البحـث إلى تحليـل قواعد المسـؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بوصفها أحد تطبيقـات الفعل الضار في البيئة الرقمية. ويسـعى إلى بيان مدى كفاية أحـكام قانون المعاملات المدنيـة الـعُماني على اسـتيعاب الأضرار الرقمية التي تتجـاوز النطاق الجغـرافي للدولة، مع الاسـتفادة من أحـكام قانون مكافحة جرائم تقنيـة المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية في تحديد عناصر الخطأ وعلاقة السببية ومسؤولية مرتكب الفعل الضار والوسيط التقني. وتتمثـل إشـكالية البحث في صعوبة إسـناد المسـؤولية المدنيـة في الفضاء الرقمي المفتوح، بسـبب تعقد هوية الجناة وتعدد العناصر الأجنبية وتنازع القوانين الواجب التطبيـق، مما يثير تسـاؤلًا حول كيفيـة تقرير تعويض عادل للـمضرور متى تعذر تحديد المسـؤول المباشر أو تعـدد المشتركون في إحـداث الضرر. ويعتمـد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن في دراسـة النصوص القانونية والاتجاهات القضائية والفقهية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى مقترحات تشريعية تسهم في تطوير قواعد المسؤولية المدنية في سلطنة عُمان، اقتراح ضوابـط تشريعية وقضائية أكثر دقة لمسـؤولية مقدمي الخدمـات والمنصات التقنية عن الأضرار الناشـئة عن إساءة استخدام أنظمتهم.

الـكلمات المفتاحية: المسـؤولية المدنيـة، الجرائـم الإلكترونيـة العابرة للحدود، إسـناد المسـؤولية، تقدير التعويض، الفعل الضار، قانون المعاملات المدنية العُماني، الوسيط التقني، تنازع القوانين.

Abstract

This study aims to analyze the rules governing civil liability arising from cross-border cybercrimes as one of the contemporary applications of tort liability in the digital environment. It examines the adequacy of the provisions of the Omani Civil Transactions Law in addressing digital harms that transcend national borders, while drawing upon the Cybercrime Law and the Electronic Transactions Law to identify the elements of fault, causation, and the civil liability of the tortfeasor and intermediary service providers.

The central issue of the study lies in the difficulty of attributing civil liability within the open digital environment due to the complexity of identifying perpetrators, the multiplicity of foreign elements, and conflicts of applicable laws. This raises the question of how fair compensation may be awarded to the injured party where the direct tortfeasor cannot be identified or where multiple actors have contributed to the occurrence of the damage.

The research adopts both the descriptive-analytical and comparative approaches in examining the relevant legal texts, judicial trends, and doctrinal opinions, with the aim of proposing legislative and judicial standards that contribute to the development of civil liability rules in the Sultanate of Oman and provide clearer criteria for the liability of intermediary service providers and digital platforms for damages resulting from the misuse of their systems.

Keywords: Civil liability; Cross-border cybercrimes; Attribution of liability; Assessment of compensation; Tort liability; Omani Civil Transactions Law; Intermediary service providers; Conflict of laws.

المقدمة

الحمد لله الذي أنــزل البيان، وهدى البشرية بآياته إلى الفرقان، ويسر لعباده ســبيل العلم والمعرفة في كل زمان ومكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي بعث بالهدى والنور، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه القويم، أما بعد:

أضحى العالم الرقمي مجالًا جديدًا للمنازعات القانونية والجرائــم المعلوماتية. ففي الوقت الــذي يُتيح فيه الفضاء الإلــكتروني فرصًا غير مســبوقة للتواصــل والتجارة، فإنه يفتح أبوابًا واســعةً أمام جرائم تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية للدول، تمس بأمن المعلومات وخصوصية الأفراد. ومن بين هذه التحديات، تبرز المســؤولية المدنية الناشــئة عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود كإشــكالية قانونية معقدة تستوجب الدراسة العميقة.

تواجــه القواعد التقليدية للمســؤولية المدنية – التي نشأت في ظل علاقات مباشرة ومحلية – اختبارًا حقيقيًا عندما يتعلــق الأمر بالأضرار الرقميــة التي قد يرتكبها فاعل مجهول الهوية مــن قارة بعيدة، فيصيب مضرورا في دولــة أخرى، عابرًا حــدودًا قانونيــة متعددة. وفي هذا الســياق، يكتســب قانون المعاملات المدنية العماني (المرسوم الســلطاني رقم ٢٠١٣/٢٩) أهمية بالغة كإطار أســاسي لتكييف هــذه الأضرار وتقديــر التعويض، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرســوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/٦١) وقانون المعاملات الإلكترونية (المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٣٩).

ينطلق هذا البحث من إدراك بأن حماية المضرورين في الفضــاء الإلــكتروني لا تتحقق بالقواعــد الجنائية وحدها، بــل بتكاملها مع قواعد المســؤولية المدنية التي تهدف إلى جبر الضرر. ومن هنا، يتمثل الهدف الجوهري في وضع إطار قانوني متكامل لإســناد المسؤولية المدنية عــن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتحديد آليات تقديــر التعويض، مع الاســتفادة من التجــارب المقارنة والاتفاقيات الدولية.

أولًا: مشكلة الدراســة: تتمثل في التساؤل المحوري: كيف يمكن إســناد المســؤولية المدنيــة وتقدير التعويض العــادل عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود في ظل تعذر تحديد هوية المســؤول، وتشــتت العناصر الأجنبية للجريمة، وتنازع القوانين الواجبة للتطبيق؟

وتتفرع عنها إشــكالات فرعية تتمحور حول: مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في استيعاب الأضرار الرقميــة، وطبيعة مســؤولية مقدمي الخدمات التقنية عن الأضرار العابرة، وآليات إثبات الخطأ وعلاقة الســببية في البيئة الرقمية، وضوابــط تقدير التعويض المادي والمعنــوي، وإمكانية تنفيذ أحكام التعويض خارج حدود الدولة.

ثانيًا: تساؤلات الدراسة: تتفرع عن المشكلة الرئيسية التساؤلات الآتية:

١. ما هــي الطبيعــة القانونية للمســؤولية المدنية عن الجرائــم الإلكترونية العابرة للحــدود، وما معايير إســنادها في ظل قانون المعامــلات المدنية العماني والقوانين المقارنة؟

٢. ما هي إشكالات إثبات الخطأ المدني وعلاقة السببية في الجريمة المعلوماتية الدولية، وكيف يمكن التغلب على صعوبات الإثبات في البيئة الرقمية؟

٣. ما هــي القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة لتقدير التعويض عــن الأضرار الرقمية، ومــا آليات تنفيذ الأحكام المدنيــة بالتعويض الصــادرة ضد جناة أو كيانات خارج حدود الدولة؟

٤. ما هو دور مقدمي خدمات الوساطة التقنية (ISPs) في إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود؟

٥. ما هي الاتفاقيــات الدولية ذات الصلــة بالجرائم الإلكترونيــة العابرة للحدود، ومدى مســاهمتها في توحيد قواعد المسؤولية المدنية؟

ثالثًا: منهج الدراسة: يعتمد هذا البحث على منهجين رئيسيين هما:

- **المنهج التحليلي المقارن:** لمقارنة النظام العماني بالأنظمة الفرنسية والألمانية والأمريكية والأوروبية، مع التركيز على استخلاص الدروس التشريعية والقضائية.
- **المنهج الاستقرائي:** لاستقراء الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية واستخلاص القواعد العامة القابلة للتطبيق.

ولضمان دقة المقارنة، يستند البحث إلى إطار تحليلي ثلاثي المحاور:

(أ) **محور إسناد المسؤولية:** (الخطأ والضرر وعلاقة السببية).

(ب) **محور تقدير التعويض:** (المعايير الموضوعية والتقديرية).

(ت) **محور مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية:** وقد اختيرت الأنظمة المقارنة لكونها تمثل النماذج الأكثر تطورًا في هذا المجال.

ويعتمد البحث في مقارنته على المقارنة الوظيفية (Functional Comparative Law)، أي مقارنة الحلول القانونية لا النصوص الشكلية، بما يتيح استخلاص المبادئ العامة وترجمتها إلى مقترحات ملائمة للنظام العماني.

رابعًا: فرضية الدراسة: تنطلق الدراسة من فرضية مفادها: إن القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية العماني تتطلب تطويرًا تشريعيًا وقضائيًا لاستيعاب الأضرار الرقمية العابرة للحدود، وأن هذا التطوير يمكن بلورته بالاستفادة من النماذج المقارنة في مجال مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية وتقدير التعويض عن الأضرار غير المادية، مع مراعاة خصوصية النظام القانوني العماني.

خامسًا: أهداف الدراسة:

١. تحديد معايير إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود في ظل القواعد العامة والخاصة.
٢. تحليل آليات إثبات الضرر الرقمي وتقدير التعويض المناسب في القضاء العماني والمقارن.
٣. استعراض إشكالات تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة ضد أطراف خارجية.
٤. تقديم مقترحات تشريعية لتطوير قواعد المسؤولية المدنية بما يتواكب مع تسارع الجرائم العابرة للحدود.
٥. تحديد ضوابط واضحة لمسؤولية مقدمي خدمات الوساطة والتقنية.

سادسًا: أهمية الدراسة: تتجلى أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب:

١. **الأهمية الموضوعية:** معالجة إشكالية قانونية معاصرة تفتقر المكتبة القانونية العربية إلى دراسات متعمقة فيها.
٢. **الأهمية التطبيقية:** إسهام في توجيه القضاء العماني وتقديم حلول عملية لإشكالات إسناد المسؤولية وتقدير التعويض.
٣. **الأهمية المستقبلية:** وضع تصور تشريعي يساعد المشرع العماني على مواكبة التطورات التقنية والقانونية الدولية.

سابعًا: هيكل الدراسة: تنقسم هذه الدراسة إلى هيكل تنظيمي يتكون من فصلين يتبعهما أهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

الفصل الأول: إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

المبحث الأول: الإطار القانوني للمسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

المطلب الأول: تعريف الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وخصائصها.

المطلب الثاني: الإطار الدولي للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

المبحث الثاني: أركان المسؤولية المدنية في البيئة الرقمية.

المطلب الأول: الخطأ المدني في الفضاء الإلكتروني.

المطلب الثاني: الضرر الرقمي والعلاقة السببية.

المبحث الثالث: إشكالات إسناد المسؤولية.

المطلب الأول: صعوبة تحديد هوية مرتكب الفعل ومكان وقوعه.

المطلب الثاني: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي.

الفصل الثاني: قواعد المسؤولية المدنية وآليات التعويض عن الأضرار.

المبحث الأول: تقدير التعويض عن الأضرار الرقمية.

المطلب الأول: معايير تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

المطلب الثاني: التعويض العيني والتعويض النقدي في البيئة الرقمية.

المبحث الثاني: آليات تنفيذ الأحكام المدنية وتطوير الإطار التشريعي.

المطلب الأول: تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة ضد أطراف خارجية.

المطلب الثاني: مقترحات تطويرية للإطار التشريعي العماني.

الفصل الأول

إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود

تمهيد: يتناول هذا الفصل الإطار القانوني لإسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بوصفه الركيزة الأساسية لتحديد الشخص الملزم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع. وتحقيقًا لذلك، ينقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث: **الأول:** يعالج الإطار القانوني للمسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، **والثاني:** يتناول أركان المسؤولية المدنية في البيئة الرقمية، **والثالث:** يدرس إشكالات إسناد المسؤولية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد هوية المسؤول وتنازع القوانين.

المبحث الأول

الإطار القانوني للمسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود

تمهيد: يقتضي البحث في إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، الوقوف أولًا على ماهية هذه الجرائم وخصائصها المميزة، ثم تحديد الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم لها، وذلك في مطلبين متتاليين.

المطلب الأول: تعريف الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وخصائصها

تمهيد: لما كان تحديد نطاق المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود يتوقف ابتداءً على تحديد مفهوم هذه الجرائم وبيان خصائصها، فإنه يلزم الوقوف على المقصود بها، وأهم السمات التي تميزها عن الجرائم التقليدية. فقد أحدث التطور التكنولوجي المتسارع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تحولًا جذريًا في طبيعة الجريمة وأساليب ارتكابها، فظهرت أنماط جديدة من الجرائم تستغل الفضاء الرقمي وسيلةً لارتكابها أو محلًا للاعتداء، وتمتاز بخصائص تميزها عن الجرائم التقليدية. وعلى الرغم من تعدد التعريفات الفقهية للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، **يمكن تعريفها بأنها:** كل سلوك إجرامي يُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات، ويتجاوز في عناصره أو آثاره الحدود الجغرافية للدولة الواحدة، بحيث يقع الفعل في دولة، وتتحقق النتيجة في دولة أخرى أو في عدة دول. (Clough, 2015).

ولم يضع المشرع العماني تعريفًا خاصًا للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وإنما اكتفى بتجريم عدد من الأفعال الواقعة على الأنظمة والبيانات الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى المفهوم الفقهي والدولي لتحديد المقصود بهذه الجرائم عند بحث آثارها المدنية، وهو ما يتفق مع الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم.

وتتميز هذه الجرائم بعدة خصائص جوهرية أهمها:

أولًا: عدم الملموسية: فالجريمة الإلكترونية لا تترك آثارًا مادية ملموسة كالجرائم التقليدية، بل تترك آثارًا رقمية (Digital Traces) تتطلب خبرات تقنية متخصصة لاكتشافها وتحليلها. (Reed, 2010)

ثانيًا: سرعة الانتشار والتأثير: يمكن للجريمة الإلكترونية أن تنتشر في لحظات عبر آلاف الكيلومترات، مما يزيد من سرعة انتشار آثارها واتساع نطاق الضرر الناشئ عنها مقارنة بالجرائم التقليدية. (Brenner, ٢٠٠٦, p. ٣٩٠) وتعد الجرائم الإلكترونية من أسرع صور الجريمة العابرة للحدود نموًا، مع استمرار تزايد معدلاتها عالميًا. وتنعكس هذه الخاصية مباشرة على قواعد المسؤولية المدنية، إذ قد يمتد الضرر إلى عدد كبير من المضرورين وفي أكثر من دولة، بما يثير إشكالات تتعلق بإسناد المسؤولية وتحديد القانون الواجب التطبيق.

ثالثًا: إخفاء الهوية والتخفي: يتيح الفضاء الإلكتروني للمجرم إخفاء هويته الحقيقية باستخدام تقنيات التشفير والبروكسي والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، مما يصعّب تحديد المسؤول وإسناد المسؤولية إليه (Hörnle, 2021). وقد أثار هذا التحدي جدلًا فقهيًا حول مدى إمكانية تنظيم الفضاء الإلكتروني، فبينما يرى بعض الفقه أن الإنترنت فضاء لا يخضع لسيادة أي دولة، يذهب اتجاه آخر إلى أن الدول تستطيع ممارسة اختصاصها على الأنشطة الرقمية من خلال آليات قانونية وتقنية متعددة. وقد أسهم هذا الجدل في بلورة الإطار النظري الذي يستند إليه الفقه المعاصر في تحليل المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وانعكس ذلك مباشرة على قواعد المسؤولية المدنية، إذ أصبح تحديد الشخص المسؤول يمثل أولى العقبات التي تواجه المضرور عند المطالبة بالتعويض. (Goldsmith, 1998, pp. 1205-1235).

رابعًا: تعدد العناصر الأجنبية: قد يوجد مرتكب الفعل غير المشروع في دولة، والخادم (Server) المستخدم في ارتكاب الجريمة في دولة ثانية، بينما يوجد المضرور في دولة ثالثة، مما يثير إشكالات معقدة تتعلق بتنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي.

خامسًا: صعوبة الإثبات: يتطلب إثبات الجريمة الإلكترونية أدلة رقمية (Digital Evidence) تختلف في طبيعتها عن الأدلة التقليدية، وتثير تساؤلات حول حجيتها وكيفية الحفاظ على سلامتها. (Walden, 2016)

وتقتضي هذه الخصائص إعادة تكييف قواعد المسؤولية المدنية المنظمة للفعل الضار، بما يسمح باستيعاب الأضرار الافتراضية والتكنولوجية، ولا يقتصر أثر هذه الخصائص على الجانب الجنائي، وإنما يمتد إلى قواعد المسؤولية المدنية، إذ تفرض إعادة تفسير مفاهيم الخطأ والضرر وعلاقة السببية بما يتلاءم مع طبيعة البيئة الرقمية، وهو ما سيتم تناوله في المباحث اللاحقة. (الفضل، 2018)

رأي الباحث: ويرى الباحث أن الخصائص المتقدمة التي تميز الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لا تقتصر على كونها خصائص تقنية، وإنما تترتب عليها آثار قانونية مباشرة في مجال المسؤولية المدنية، إذ تؤثر في تحديد الشخص المسؤول، وإثبات الخطأ، وتقدير الضرر، وتحديد القانون الواجب التطبيق. ومن ثم، فإن الاكتفاء بتطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية التقصيرية دون مراعاة خصوصية البيئة الرقمية قد يؤدي إلى قصور في حماية المضرور، الأمر الذي يقتضي تطويرًا تشريعيًا وقضائيًا يحقق التوازن بين حماية المضرور، وضمان الأمن القانوني للفاعلين في البيئة الرقمية، ومواكبة التحول الرقمي المتسارع.

وإذا كانت هذه الخصائص تفسر خصوصية الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، فإن فهم قواعد إسناد المسؤولية المدنية يقتضي بيان الإطار القانوني الدولي المنظم لهذه الجرائم، وهو ما نتناوله في المطلب التالي.

المطلب الثاني: الإطار الدولي للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود

تمهيد: لما كانت الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود تتجاوز حدود الدولة الواحدة، فقد أصبح من المتعذر مواجهتها بالاعتماد على التشريعات الوطنية وحدها، الأمر الذي استدعى إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية وتعزيز آليات التعاون القضائي والقانوني بين الدول. ولا تقتصر أهمية هذه الاتفاقيات على مكافحة الجريمة من الناحية الجنائية، وإنما تمتد آثارها إلى المجال المدني من خلال تسهيل تحديد المسؤول وجمع الأدلة وتنفيذ الأحكام، وهو ما يبرز أهميتها في إسناد المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن هذه الجرائم.

أولًا: اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية (اتفاقية بودابست ٢٠٠١): تُعدّ اتفاقية بودابست أول اتفاقية دولية شاملة تتناول الجرائم الإلكترونية، وقد دخلت حيز النفاذ عام ٢٠٠٤م. وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلق بتجريم سلوكيات معينة في الفضاء الإلكتروني (كالدخول غير المشروع، والاعتداء على البيانات، والاحتيال الإلكتروني)، فضلًا عن إجراءات التحقيق والتعاون الدولي. غير أن الاتفاقية تركز بشكل أساسي على الجانب الجنائي، ولا تتضمن تنظيمًا متكاملًا للمسؤولية المدنية والتعويض.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تنظم المسؤولية المدنية بصورة مباشرة، فإن الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي وجمع الأدلة الرقمية والاختصاص القضائي تسهم بصورة غير مباشرة في تمكين المضرور من إثبات عناصر المسؤولية المدنية والمطالبة بالتعويض. (Council of Europe, 2001)

ثانيًا: البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية بودابست (٢٠٢٢): اعتمد مجلس أوروبا البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية بودابست بشأن تعزيز التعاون والإفصاح عن الأدلة في عام ٢٠٢٢م، بهدف مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتذليل الصعوبات التي تواجه سلطات التحقيق في الحصول على الأدلة الرقمية عبر الحدود. وقد استحدث البروتوكول آليات أكثر مرونة للتعاون الدولي، من أبرزها تنظيم التعاون المباشر مع مقدمي خدمات الاتصالات ومزودي الخدمات الإلكترونية، وتيسير الحصول على بيانات المشتركين وبيانات حركة الاتصالات، فضلًا عن تعزيز الضمانات المتعلقة بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية (Council of Europe, 2022).

ورغم أن البروتوكول يركز على الجوانب الإجرائية والجنائية، فإن أحكامه تنعكس بصورة غير مباشرة على المسؤولية المدنية، إذ تسهم في تسهيل الحصول على الأدلة الرقمية اللازمة لإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بما يعزز قدرة المضرور على المطالبة بالتعويض وتنفيذ حقوقه المدنية في المنازعات ذات الطابع العابر للحدود.

وقد أصبحت اتفاقية بودابست المرجع الدولي الرئيس في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، واستندت إليها العديد من التشريعات الوطنية عند تنظيم الجرائم المعلوماتية والتعاون الدولي.

ثالثًا: توصيات الأمم المتحدة: أصدرت الأمم المتحدة عبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) دراسات شاملة حول الجريمة الإلكترونية، أبرزها الدراسة الشاملة حول الجريمة الإلكترونية (٢٠١٣)، والتي تناولت التحديات القانونية والتقنية في مجال الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود (UNODC, 2013).

وقد شكّلت هذه الدراسة مرجعًا مهمًا للمشرعين والباحثين في تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ولا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي وجمع الأدلة الرقمية. كما أبرزت الحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية الوطنية لمواجهة الصعوبات العملية المرتبطة بإثبات المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، بما يسهم في تعزيز حماية المضرور وتحقيق فاعلية التعويض.

رابعًا: الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف: تبرز أهمية الاتفاقيات الثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة

(MLATs) في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث تُمكّن هذه الاتفاقيات السلطات المختصة من طلب المساعدة من السلطات المختصة في دولة أخرى لجمع الأدلة الرقمية وتسليم المجرمين. (Hörnle, 2021)

وتنعكس هذه الاتفاقيات بصورة غير مباشرة على المسؤولية المدنية، إذ تسهم في الوصول إلى الأدلة اللازمة لإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، كما تساعد في تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض خارج حدود الدولة.

رأي الباحث: ويرى الباحث أن الاتفاقيات الدولية، رغم تركيزها الأساسي على التجريم والتعاون الجنائي، تؤدي دورًا مهمًا في دعم المسؤولية المدنية من خلال تيسير تحديد المسؤول وجمع الأدلة الرقمية. غير أن هذا الدور يظل محدودًا لثلاثة أسباب جوهرية:

أولًا: أن اتفاقية بودابست ٢٠٠١ والبروتوكول الإضافي ٢٠٢٢ يقتصران على الجانب الجنائي دون أن يتضمنا تنظيمًا للمسؤولية المدنية أو معايير للتعويض عن الأضرار الرقمية.

ثانيًا: أن آليات التعاون الدولي (جمع الأدلة وتسليم المجرمين) تخدم الدعوى الجنائية في المقام الأول، بينما تظل الدعوى المدنية معرضة لصعوبات الإثبات لغياب معايير دولية موحدة لحجية الأدلة الرقمية في المنازعات المدنية.

ثالثًا: أن توصيات الأمم المتحدة (UNODC, 2013) تبقى في مستوى التوصيات الإرشادية (Soft Law) غير الملزمة، مما يترك للدول حرية واسعة دون ضمانات دولية للمضرورين.

ومن ثم، فإن تحقيق حماية مدنية فعالة لا يتوقف على تطوير التشريعات الوطنية فحسب، وإنما يستلزم أيضًا بلورة قواعد دولية أكثر ملزمة في مجال المسؤولية المدنية والتعويض.

وإذا كان الإطار الدولي قد رسم الإطار العام للتعاون بين الدول في مواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، فإن تقرير المسؤولية المدنية يظل مرهونًا بتوافر أركانها الموضوعية، وهو ما يقتضي تناول هذه الأركان في البيئة الرقمية، وذلك في المبحث التالي.

المبحث الثاني

أركان المسؤولية المدنية في البيئة الرقمية

تمهيد: تمثل أركان المسؤولية المدنية الأساس الذي يقوم عليه الالتزام بالتعويض عن الضرر، ولا يختلف الأمر في البيئة الرقمية، وإن كانت طبيعة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود تفرض إعادة تفسير هذه الأركان بما يتلاءم مع خصوصية الفضاء الإلكتروني. ويستند تنظيم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار في القانون العماني إلى القواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٣/٢٩)، إذ تنص المادة (١٧٦) منه على أن: «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض»، وهي القاعدة العامة التي تؤسس للمسؤولية التقصيرية في القانون العماني. وتقوم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار في القانون العُماني على تحقق الإضرار وعلاقة السببية بين الفعل والضرر، مع مراعاة التمييز الذي قرره المشرع في المادة (١٧٦) من قانون المعاملات المدنية بين الإضرار بالمباشرة، الذي يوجب التعويض ولو دون تعدٍّ، والإضرار بالتسبب، الذي يشترط فيه التعدي. ومن ثم، فإن الخطأ، بمعنى الإخلال بواجب قانوني أو واجب الحيطة والعناية، يكتسب أهمية خاصة في حالات الإضرار بالتسبب، ومنها صور الامتناع عن اتخاذ التدابير التقنية الواجبة لمنع الضرر الرقمي أو الحد من آثاره. (السنهوري، ٢٠١٠).

المطلب الأول: الخطأ المدني في الفضاء الإلكتروني

تمهيد: يُعد الخطأ أحد الأسس المهمة لإسناد المسؤولية المدنية عن الأضرار الرقمية، ولا سيما في حالات الإضرار بالتسبب التي يشترط فيها القانون العُماني تحقق التعدي. أما الإضرار بالمباشرة، فيوجب التعويض ولو دون تعدٍّ، وفقًا للمادة (١٧٦) من قانون المعاملات المدنية. وتكتسب دراسة الخطأ أهمية خاصة في البيئة الرقمية عند بحث مدى إخلال مقدمي الخدمات والمنصات التقنية بواجبات الحيطة والعناية المفروضة عليهم قانونًا. غير أن خصوصية البيئة الرقمية وما تفرضه من أنماط جديدة للسلوك غير

المشروع تستوجب إعادة النظر في مفهوم الخطأ ومعاييره التقليدية، بما يتلاءم مع طبيعة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وهو ما يقتضي بيان مفهوم الخطأ في القانون العماني، ثم تكييفه في البيئة الرقمية، وأخيرًا استعراض أبرز الاتجاهات المقارنة في هذا الشأن.

أولًا: مفهوم الخطأ في قانون المعاملات المدنية العماني: يتمثل الخطأ في قانون المعاملات المدنية العماني في الانحراف عن السلوك المعتاد للشخص الحريص، سواء كان ذلك بإيجاب (فعل) أو سلب (امتناع عن فعل كان واجبًا). ويتحقق الخطأ بكل انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، سواء تمثل في الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو الامتناع عن اتخاذ ما تقتضيه واجبات الحيطة والعناية.

ولم يضع المشرع العماني تعريفًا للخطأ، وإنما ترك تحديد مضمونه للقواعد العامة وللاجتهاد الفقهي والقضائي، ولذلك استقر الفقه على أنه يتمثل في الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد بما لا يصدر عن الشخص الحريص الموجود في ذات الظروف.

وقد عرّف الفقه الخطأ بأنه: إهمال أو تقصير في سلوك الشخص المعتاد، سواء كان ذلك بانحراف عن واجب الحيطة والحذر الذي تقتضيه الظروف، أو بعدم بذل العناية اللازمة التي يجب على الشخص بذلها وفقًا لطبيعة العمل أو المهنة. (السنهوري، ٢٠١٠)

ثانيًا: تكييف الخطأ في البيئة الرقمية: عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، يكتسب مفهوم الخطأ أبعادًا جديدة تستوجب إعادة النظر في المعايير التقليدية. فلا يقتصر الخطأ الإلكتروني على صورة واحدة، وإنما قد يتحقق من خلال صور متعددة من الأفعال المجرمة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن أبرزها:

١. الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني، وهو ما يُجرّمه المادة (٥) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، ٢٠٢٦، المادة ٥).

٢. اعتراض أو تنصت على البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، وهو ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، ٢٠٢٦، المادة ٩).

٣. استخدام الشبكة المعلوماتية في إنتاج أو نشر أو توزيع مواد من شأنها المساس بالآداب العامة أو النظام العام، وهو ما نصت عليه المادة (٢٠) من القانون المذكور (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، ٢٠٢٦، المادة ٢٠).

٤. إساءة استخدام البيانات الشخصية أو انتهاك خصوصية الأفراد عبر المنصات الإلكترونية.

وتعد هذه الصور من أبرز تطبيقات الخطأ المدني في البيئة الرقمية، لما قد يترتب عليها من أضرار مالية وأدبية تمتد آثارها إلى عدد كبير من الأشخاص وفي أكثر من دولة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تحليل لورانس ليسيج (Lawrence Lessig) في نظريته «القانون هو الكود» (Code is Law)، والتي تقوم على أن البنية التقنية للإنترنت أصبحت تؤدي وظيفة تنظيمية لا تقل أثرًا عن القواعد القانونية، إذ يمكن للكود البرمجي أن يفرض قيودًا على السلوك أو يسمح به وفقًا لطريقة تصميمه (Lessig, 2006, pp. 38–61).

ويكشف هذا التحليل عن أن تصميم المنصات الرقمية وبنيتها التقنية قد يشكل أساسًا لقيام المسؤولية المدنية متى كان تصميمها سببًا في وقوع الضرر أو في تسهيل حدوثه نتيجة الإخلال بواجبات الحيطة والأمان. كما استقر جانب معتبر من الفقه على أن الخطأ الإلكتروني يختلف عن الخطأ التقليدي في أنه لا يتطلب وجود فعل مادي ملموس، بل يكفي أن يكون الفعل مؤثرًا في البيئة الرقمية، وأن ينطوي على انحراف عن الواجب القانوني المفروض في الفضاء الإلكتروني (الفضل، ٢٠١٨).

ثالثًا: معايير الخطأ في التشريعات المقارنة:

١- **القانون الفرنسي:** يقوم نظام المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي على المبدأ العام للمسؤولية عن الفعل الضار، المنصوص عليه في المادة (١٢٤٠) من التقنين المدني الفرنسي، التي تقرر أن: «كل فعل يرتكبه الشخص ويسبب ضررًا للغير يلزم من وقع منه الخطأ بتعويضه». (Code civil, art. ١٢٤٠). وقد اتجه القضاء الفرنسي إلى توسيع نطاق تطبيق هذا النص ليشمل الأضرار الناشئة عن البيئة الرقمية، فأصبحت قواعد المسؤولية التقصيرية تُطبق على الاعتداءات الواقعة عبر شبكة الإنترنت متى توافرت أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية، سواء تعلقت هذه الاعتداءات بانتهاك الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية الفكرية أو إساءة استخدام البيانات الشخصية. كما قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في ١٤ يناير ٢٠١٠م بمساءلة مقدم خدمة الاستضافة متى ثبت علمه بالمحتوى غير المشروع وتقاعسه عن اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN)، وهو ما يعكس اتجاه القضاء الفرنسي نحو تحقيق التوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الحقوق المشروعة للأفراد. (Code civil, art.1240; Loi n°2004-575 du 21 juin 2004; Cass.civ.1re, 14 janv. 2010; Terré, Simler & Lequette, 2022; Kubica, 2025).

٢- **القانون الألماني:** تستند المسؤولية المدنية في القانون الألماني إلى المادة (١/٨٢٣) من القانون المدني الألماني (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)، التي تقرر التزام كل من يعتدي عمدًا أو إهمالًا على أحد الحقوق المحمية قانونًا بتعويض الضرر الناشئ عن ذلك. وقد أسهم القضاء الألماني في تطوير مفهوم واجب الحماية (Schutzpflicht) بما يتلاءم مع التطورات الرقمية، فامتد نطاق المسؤولية إلى مقدمي الخدمات الرقمية متى ثبت إخلالهم بالالتزامات القانونية والفنية الملقاة على عاتقهم لمنع استمرار المحتوى غير المشروع أو الحد من آثاره بعد العلم به. ويقوم هذا الاتجاه على تحقيق التوازن بين حرية تقديم الخدمات الرقمية وحماية الحقوق الشخصية والمالية للأفراد، دون تقرير مسؤولية مطلقة على مزودي الخدمات، وإنما في حدود ما يثبت من تقصيرهم في أداء واجباتهم. وقد أكدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية (Bundesgerichtshof – BGH) هذا الاتجاه في عدد من أحكامها المتعلقة بمسؤولية وسطاء الإنترنت، ولا سيما فيما يتصل بمبدأ مسؤولية المتسبب (Störerhaftung)، الذي يقضي بإمكان مساءلة الوسيط متى كان في وسعه منع استمرار الانتهاك أو الحد من آثاره ولم يتخذ التدابير المعقولة لذلك. (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB], § 823; Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 25. /10/Oktober 2011 – VI ZR 93; Spindler & Schuster, Recht der elektronischen Medien, (2023

٣- **القانون الأمريكي:** يقوم تنظيم المسؤولية المدنية في البيئة الرقمية في القانون الأمريكي على مبدأ الحصانة المنصوص عليه في المادة (٢٣٠) من قانون آداب الاتصالات (Communications Decency Act – CDA)، التي تمنح مقدمي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية حصانة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ما لم يكونوا مشاركين في إنشائه أو تطويره. وقد أسهمت هذه الحصانة في دعم حرية تداول المحتوى وتشجيع نمو الخدمات الرقمية، إلا أنها تعرضت لانتقادات متزايدة بسبب اتساع نطاقها، ولا سيما في ظل تزايد الأضرار الناجمة عن المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية. وفي السنوات الأخيرة، برز اتجاه قضائي نحو إعادة النظر في حدود هذه الحماية، خاصة في القضايا المتعلقة بدور خوارزميات المنصات في التوصية

بالمحتوى. وقد تناولت المحكمة العليا الأمريكية هذه المسألة في قضية Gonzalez v. Google LLC (٢٠٢٣)، التي ناقشت مدى إمكانية مساءلة المنصات الرقمية عن توصياتها الآلية للمحتوى، وإن كانت المحكمة لم تقرر استبعاد الحصانة المقررة بموجب المادة (٢٣٠). ويعكس هذا التطور القضائي اتجاهًا نحو تحقيق توازن أدق بين حرية الإنترنت وحماية المضرورين من الأضرار الناجمة عن المحتوى الرقمي. (Communications Decency Act, 47 U.S.C. § 230; Gonzalez v. Google LLC, 598 U.S. 617 (2023); Kosseff, 2019).

رابعًا: دراسات حالة قضائية في المسؤولية المدنية الرقمية: ولتجسيد التحليل النظري، يستعرض البحث دراستين قضائيتين بارزتين في المسؤولية المدنية الرقمية، تستخلص منهما دروسًا تطبيقية يمكن الاستفادة منها في النظام العماني:

الدراسة الأولى: قضية محكمة النقض الفرنسية (Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010): قضت المحكمة بمسؤولية مقدم خدمة الاستضافة (Hosting Provider) عن المحتوى غير المشروع المنشور على منصته، متى ثبت علمه بهذا المحتوى وتقاعسه عن اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي (LCEN) الصادر عام ٢٠٠٤. وقد استندت المحكمة في قضائها إلى مبدأ العلم الفعلي (Connaissance Effective) لا مجرد الاحتمالي، مما يعني أن مسؤولية مقدم الخدمة لا تكون مطلقة، وإنما مشروطة بثبوت علمه بالمحتوى المخالف وتقصيره في إزالته.

الدرس المستخلص: يمكن للقضاء العماني أن يتبنى معيارًا مشابهًا في تقدير مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية، بشرط أن يُحدد المشرع بوضوح التزامات العناية المفروضة على هؤلاء المقدمين.

الدراسة الثانية: قضية المحكمة الاتحادية الألمانية (BGH, Urteil vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 10/93): قضت المحكمة بإمكانية مساءلة وسيط الإنترنت (Intermediary) بموجب مبدأ مسؤولية المُتسبب (Störerhaftung)، وهو مبدأ قانوني ألماني يتيح مساءلة أي شخص – ولو لم يكن مرتكب الفعل الضار مباشرة – إذا كان في وسعه منع استمرار الانتهاك أو الحد من آثاره ولم يتخذ التدابير المعقولة لذلك. وقد ركزت المحكمة على وجود واجب حماية (Schutzpflicht) ملقى على عاتق الوسيط الرقمي، يقتضي مراقبة المحتوى بعد إبلاغه بالمخالفة.

الدرس المستخلص: يمكن الاستفادة من هذا المبدأ في تطوير المادة ١٧٦ من قانون المعاملات المدنية العماني، بحيث تمتد المسؤولية التقصيرية لتشمل الامتناع عن اتخاذ التدابير التقنية اللازمة لمنع الضرر الرقمي، متى كان الوسيط في وضع يسمح له بذلك.

رأي الباحث: يرى الباحث أن معيار الخطأ في البيئة الرقمية لم يعد يقتصر على الأفعال الإيجابية الصادرة عن مرتكب الجريمة الإلكترونية، وإنما يمتد إلى صور الامتناع عن اتخاذ التدابير التقنية والقانونية اللازمة لمنع وقوع الضرر أو الحد من آثاره. ومن ثم، فإن تقدير الخطأ المدني في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود ينبغي أن يقوم على معيار مرن يراعي طبيعة البيئة الرقمية، ودور مقدمي الخدمات والمنصات الإلكترونية، ومدى التزامهم بواجبات العناية والأمان، بما يحقق التوازن بين حماية المضرور وعدم تحميل الفاعلين التقنيين مسؤولية تتجاوز حدود التزاماتهم القانونية.

ومن ثم، فإن تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في البيئة الرقمية يجب أن يقوم على تقييم طبيعة الدور الذي أداه كل فاعل في وقوع الضرر، وليس مجرد صفته التقنية، تحقيقًا للعدالة وحمايةً للمراكز القانونية المشروعة.

وإذا كان الخطأ يمثل الركن الأول للمسؤولية المدنية، فإنه لا يكفي وحده لقيامها، إذ يجب أن يترتب عليه ضرر يصيب المضرور ويستوجب التعويض. ومن ثم، يقتضي البحث بيان مفهوم الضرر في البيئة الرقمية وصوره وشروطه، وذلك في المطلب التالي.

المطلب الثاني: الضرر الرقمي وعلاقة السببية

تمهيد: لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية ثبوت الخطأ وحده، بل يجب أن يترتب عليه ضرر يصيب المضرور، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وتزداد أهمية هذين الركنين في البيئة الرقمية بالنظر إلى خصوصية الأضرار الإلكترونية وصعوبة إثبات الصلة بينها وبين الفعل الضار، ولا سيما في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وهو ما يقتضي بيان مفهوم الضرر الرقمي ثم دراسة علاقة السببية في هذا المجال.

أولًا: مفهوم الضرر الرقمي: يُعرّف الضرر في الفقه القانوني بأنه: كل إخلال بحق أو بمصلحة مشروعة للمضرور، سواء تعلق ذلك بشخصه أو بماله. (السنهوري، ٢٠١٠)

وفي البيئة الرقمية، يتسع مفهوم الضرر ليشمل أضرارًا جديدة لم تكن معروفة في العلاقات التقليدية، منها:

١. **الضرر المادي الرقمي:** ويشمل تلف البيانات والمعلومات الإلكترونية، وإتلاف البرامج، وسرقة الأموال الإلكترونية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية. (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨٠)

٢. **الضرر المعنوي الرقمي:** ويشمل الإضرار بالسمعة والاعتبار عبر نشر معلومات كاذبة أو مسيئة، وانتهاك الخصوصية الرقمية، والتشهير الإلكتروني. (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨١)

٣. **الضرر الناشئ عن الاعتداء على البيانات والمعلومات:** ويقصد به فقدان البيانات الشخصية أو التجارية، أو إتلافها أو تعديلها أو الإفصاح غير المشروع عنها، وما يترتب على ذلك من انتهاك أسرار المهنة أو الأعمال والإضرار بالمصالح الاقتصادية للمضرور. (Walden, 2016; Clough, 2015; Reed, 2010)

وتنص المادة (١٨١) من قانون المعاملات المدنية العماني على أن: «يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار». وهذا النص يُطبق على الأضرار الرقمية باعتبارها أضرارًا تستوجب التعويض. (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨١)

ثانيًا: علاقة السببية في البيئة الرقمية: تُعدّ علاقة السببية من أدق أركان المسؤولية المدنية في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. ففي الوقت الذي يكون فيه الفعل الضار واضحًا (مثل نشر معلومات كاذبة أو اختراق نظام معلوماتي)، فإن إثبات أن هذا الفعل هو السبب المباشر للضرر يواجه صعوبات تقنية ولوجستية.

وتتجلى هذه الصعوبات في:

١. **تعدد الروابط السببية:** قد يمر الفعل الضار عبر عدة خوادم وشبكات في دول مختلفة قبل أن يصل إلى الضحية، مما يجعل تحديد الرابط السببي المباشر أمرًا معقدًا. (Hörnle, 2021)

٢. **التداخل بين الأسباب:** قد يساهم في إحداث الضرر عدة عوامل (فاعل رئيسي، مقدم خدمة وساطة، الضحية نفسه)، مما يُصعّب عملية تحديد نسبة مسؤولية كل طرف. (Brenner, 2006)

٣. **صعوبة إثبات السببية في الأضرار المعنوية:** فالضرر المعنوي الناجم عن التشهير الإلكتروني، على سبيل المثال، يصعب قياسه وربطه بفعل محدد (Clough, ٢٠١٥).

وقد اقترح الفقه عدة حلول لهذه الإشكالية، منها:

١. **تطبيق نظرية السببية المحتملة: (Probability Theory of Causation)** التي تقوم على احتمال كون الفعل الضار قد أدى إلى الضرر، بدلًا من اشتراط اليقين المطلق. (Poesen, 2025)

٢. **الاعتماد على الخبرة التقنية:** حيث تستعين المحاكم بخبراء في مجال تقنية المعلومات لتحديد الروابط السببية في البيئة الرقمية. (Reed, 2010)

٣. **عكس عبء الإثبات:** في بعض الحالات، خاصة التي تتعلق بمسؤولية مقدمي الخدمات، يُحتمل عكس عبء الإثبات لصالح المضرور. (الأوجار، ٢٠٢٠)

رأي الباحث: يرى الباحث أن الضرر في البيئة الرقمية لم يعد يقتصر على الأضرار المالية أو الأدبية بالمعنى التقليدي، وإنما أصبح يشمل صورًا جديدة من الأضرار المرتبطة بالبيانات والمعلومات والهوية الرقمية والخصوصية الإلكترونية، الأمر الذي يقتضي تفسيرًا مرنًا لقواعد المسؤولية المدنية يسمح باستيعاب هذه الأضرار وتعويض المضرور عنها. كما يرى الباحث أن إثبات علاقة السببية في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود ينبغي ألا يخضع للمعايير التقليدية وحدها، بل يجب أن يستند إلى وسائل الإثبات الرقمية والخبرة الفنية والقرائن القضائية، بما يحقق التوازن بين حماية المضرور وضمانات المسؤول، ويكفل فاعلية المسؤولية المدنية في البيئة الرقمية.

وإذا كان قيام المسؤولية المدنية يقتضي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإن تحقق هذه الأركان لا يكفي وحده لإعمال المسؤولية ما لم يُحدد الشخص الذي تُسند إليه، وهو ما يثير في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود إشكالات قانونية تتعلق بتحديد المسؤول وتعدد الفاعلين وتنازع القوانين، الأمر الذي يقتضي بحث إسناد المسؤولية المدنية في هذا المجال، وذلك في المبحث التالي.

المبحث الثالث

إشكالات إسناد المسؤولية

تمهيد: لا يقتصر التعقيد في إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود على إثبات الخطأ وتقدير الضرر، بل يمتد إلى تحديد الشخص المسؤول فعليًا عن الضرر والدولة التي يرتبط بها الفعل الضار.

وتبرز في هذا المجال إشكاليتان رئيستان، تتمثل أولاهما في صعوبة تحديد هوية مرتكب الفعل ومكان وقوعه، بينما تتعلق الثانية بتنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، وهو ما سيتم تناوله في المطلبين التاليين.

المطلب الأول: صعوبة تحديد هوية مرتكب الفعل ومكان وقوعه

تمهيد: يثير إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود صعوبات خاصة تتعلق بتحديد هوية مرتكب الفعل ومكان وقوعه، بسبب الطبيعة غير المادية للفضاء الإلكتروني وتعدد الدول المرتبطة بالفعل والضرر. وتزداد هذه الصعوبة مع استخدام وسائل إخفاء الهوية وتوزع عناصر الجريمة بين أكثر من إقليم.

أولًا: إخفاء الهوية في الفضاء الإلكتروني: يُعد إخفاء الهوية من أبرز التحديات التي تواجه إسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود؛ إذ يمكن لمرتكب الفعل استخدام عدد من الوسائل التقنية التي تعوق التعرف على هويته الحقيقية أو تحديد موقعه، ومن أبرزها:

١. **تقنيات التخفي: (Anonymization Techniques)** مثل استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والخوادم الوسيطة (Proxy Servers) وشبكات إخفاء الهوية، بما في ذلك بعض خدمات الشبكة المظلمة Dark (Web) Clough, 2015.

٢. **انتحال الهوية الرقمية:** ويقصد به استخدام بيانات أو حسابات تعود إلى شخص آخر لارتكاب الفعل غير المشروع، بما يؤدي إلى توجيه إجراءات التتبع أو المساءلة ابتداءً إلى شخص غير مرتكب للفعل. (Brenner, 2006)

٣. **الحسابات الوهمية أو المزيفة:** وذلك بإنشاء حسابات غير مرتبطة بالهوية الحقيقية لمرتكب الفعل، واستخدامها في نشر المحتوى الضار أو ارتكاب الاعتداءات الرقمية. (Walden, 2016)

وتؤدي هذه الوسائل إلى صعوبة تحديد المسؤول عن

الضرر وتوجيه الدعوى المدنية إليه، فضلًا عن احتمال انتحال هوية شخص آخر أو استخدام وسائل تقنية وخوادم موجودة في دول متعددة.

ثانيًا: تحديد مكان وقوع الفعل الضار: تثير الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود صعوبة في تحديد المكان القانوني لوقوع الفعل؛ فقد يوجد مرتكب الفعل في دولة، ويقع الخادم أو النظام المعلوماتي المستخدم في دولة أخرى، بينما يتحقق الضرر في دولة ثالثة يوجد فيها المضرور. ومن ثم، لا يكون مكان الخادم وحده معيارًا حاسمًا، ولا سيما إذا كان دوره تقنيًا عارضًا ولم يرتبط به النزاع ارتباطًا حقيقيًا.

ويمكن تحديد أهم الاتجاهات المطروحة في هذا المجال على النحو الآتي:

١- **معيار مكان ارتكاب السلوك:** ويُعتد بموجبه بالدولة التي باشر مرتكب الفعل من إقليمها السلوك المنشئ للضرر، مثل إرسال المحتوى غير المشروع أو تنفيذ عملية الاختراق.

٢- **معيار مكان تحقق النتيجة الضارة:** ويقوم على الاعتداد بالدولة التي ظهر فيها الضرر أو أصاب فيها المضرور، ولو كان السلوك المنشئ له قد وقع خارج إقليمها.

٣- **معيار تعدد أماكن وقوع الفعل:** يقوم هذا المعيار على أن الجريمة الإلكترونية قد تتوزع عناصرها بين عدة دول، بحيث يقع السلوك في دولة، وتمر البيانات أو الاتصالات عبر نظم موجودة في دول أخرى، وتتحقق النتيجة الضارة في دولة المضرور، وهو ما قد يؤدي إلى انعقاد الاختصاص لأكثر من دولة وفقًا لضوابط كل نظام قانوني. (Brenner, 2006)

٤- **معيار الدولة الأكثر ارتباطًا بالنزاع:** ويُستعان بهذا المعيار في نطاق المسؤولية المدنية وتنازع القوانين لتحديد الدولة التي يرتبط بها الفعل الضار والضرر والأطراف ارتباطًا أوثق، مع مراعاة محل إقامة الأطراف، ومكان مباشرة النشاط، ومكان تحقق الضرر، ومدى توقع حدوثه في الدولة المعنية (Poesen, 2025).

وقد تبنى المشرع العماني نطاقًا موسعًا لتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذ تنص المادة (٢) من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١) على أن: «تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ولو ارتكبت كليًا أو جزئيًا خارج سلطنة عمان متى ما أضرت بمصالحها أو أشخاصها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في سلطنة عمان أو كان يراد لها أن تتحقق فيها ولو لم تتحقق». ويُظهر هذا النص اعتداد المشرع العماني بكل من وقوع جزء من السلوك خارج السلطنة، وتحقق النتيجة الإجرامية داخلها، والإضرار بمصالحها أو بأشخاصها، بما يوسع من نطاق الحماية المقررة في مواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، ٢٠٢٦، المادة ٢).

رأي الباحث: ويرى الباحث أن تحديد المسؤول في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لا ينبغي أن يعتمد على معيار مكاني واحد، بل على مجموعة من الضوابط المتكاملة، أهمها مكان ارتكاب السلوك ومكان تحقق الضرر والدولة الأكثر ارتباطًا بالنزاع. كما أن مواجهة إخفاء الهوية تتطلب تعزيز التعاون التقني والقضائي بين الدول لتيسير كشف الفاعل وتمكين المضرور من المطالبة بالتعويض.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين النطاق المكاني لتطبيق القانون الجنائي وبين تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالدعوى المدنية؛ فامتداد الاختصاص الجنائي العماني لا يؤدي تلقائيًا إلى حسم الاختصاص القضائي المدني أو القانون الواجب التطبيق، وإنما يخضع ذلك لقواعد الاختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين، وهو ما سيتم بحثه في المطلب التالي.

المطلب الثاني: تنـازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي

تمهيـد: تـثير الجرائـم الإلكترونية العابـرة للحدود إشكالات معقدة لا تقتصر على تحديد المسؤول، وإنما تمتد إلى تحديـد القانون الواجب التطبيـق والمحكمة المختصة بنظر النـزاع، نظرًا لتوزع عناصر العلاقـة القانونية بين أكثر من دولة. ومن ثم، يقـتضي الأمر بيان قواعد تنازع القوانين، ثم تحديد ضوابط الاختصاص القضائي الدولي.

أولًا: تنـازع القوانين في الجرائم الإلكترونية: تُعد مسـألة تنازع القوانين من أكثر الإشـكالات تعقيدًا في مجال المسـؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، إذ قد يرتكب شـخص مقيـم في دولة (أ) فعلًا ضارًا بحق شـخص مقيم في دولة (ب) باستخدام خادم موجـود في دولة (ج)، مما يثير التسـاؤل حول القانون الواجب التطبيق على النزاع.

وتتمثل أهم الضوابط التي يمكن الاسـتناد إليها في هذا المجال فيما يأتي:

١. **قانون مكان ارتكاب الفعل (Law of the Place of the Act):** وهو القانون الذي يطبق في الدولة التي وقع فيها الفعل الضار (Hörnle, 2021).
٢. **قانـون مكان وقوع الـضرر (Law of the Place of the Damage):** وهـو القانون الذي يطبق في الدولة التي تحقق فيها الضرر (Poesen, 2025).
٣. **قانون مكان وجود الخـادم الإلكتروني (Law of the Place of the Server):** وهـو القانـون الذي يطبق في الدولة التي يوجد فيها الخادم المسـتخدم في ارتكاب الجريمة الإلكترونية (Clough, 2015).
٤. **القانون الشـخصي للأطراف (Personal Law of the Parties):** ويطبق في بعض الحالات اسـتنادًا إلى جنسـية الأطـراف أو موطنهم، وفقًـا لقواعد القانون الدولي الخاص (السنهوري، ٢٠١٠).

وقـد اتجه الفقه الحديث إلى تفضيـل معيار الدولة الأكثر ارتباطًـا بالنزاع، لما يتيحه من مرونة في مواجهة الطبيعة اللامكانيـة للفضاء الإلكتروني، كما ظهر اتجاه آخر يدعو إلى ترجيح قانون مكان تحقق الضرر تعزيزًا لحماية المضرور في المنازعات الرقمية (Hörnle, 2021; Poesen, 2025).

ثانيًا: الاختصـاص القضائي الـدولي: يثير تحديد المحكمـة المختصة بنظـر الدعوى المدنية الناشـئة عن الجرائـم الإلكترونيـة العابرة للحدود إشـكالات لا تقل أهمية عن تحديد القانون الواجب التطبيق، وذلك لتعدد الدول التي ترتبط بعناصر النزاع.

ومن أبرز ضوابط الاختصاص المطروحة:

١. **اختصاص محاكم دولـة مرتكب الفعل:** باعتبارها الدولـة التـي وقـع فيها السـلوك المنشـئ للضرر (Brenner, ٢٠٠٦).
٢. **اختصاص محاكم الدولة التي تحقق فيها الضرر:** حمايةً للمضرور وتيسـيرًا لمباشرة حقه في التقاضي (Poesen, 2025).
٣. **اختصاص محاكم الدولة التـي توجد فيها الأدلة الرقميـة** أو التـي يمكن فيهـا تنفيـذ الإجراءات القضائيـة بفاعلية، متـى كان لذلـك ارتباط وثيق بالنزاع (Hörnle, 2021).

وقد ألزمت اتفاقية بودابست الدول الأطراف بإرساء قواعـد واضحـة للاختصـاص القضـائي في الجرائم الإلكترونية، مع جواز بسـط الاختصـاص متى ارتبطت الجريمـة بمصالحهـا أو بإقليمها وفـق الضوابط التي تقررها الاتفاقيـة (Council of Europe, 2001). كما ذهب جانب مـن الفقه الحديـث إلى أن قانون الدولة التـي يطلب فيها الحماية قد يكـون هو القانون الأوثق صلة بالنزاع في العديد من المنازعات الرقمية، ولا سيما إذا كان الضرر قد تحقق في إقليمها (Hörnle, 2021).

رأي الباحـث: يرى الباحـث أن المعـايير الإقليمية الجامدة (مـكان الفعل، مكان الضرر، مـكان الخادم) باتت غير كافيـة بمفردها في مواجهـة طبيعة الفضاء الإلـكتروني اللامـكاني، إذ قـد تـؤدي إلى تشـتيت

الاختصـاص أو تضاربـه بين عـدة دول. ومن ثم، فإن معالجة تنـازع القوانين والاختصـاص القضائي ينبغي أن تقـوم على معيار مركب يتجـاوز المكانة المجردة إلى الدولة الأكثر ارتباطًا بالنزاع (Closest Connection)، مع مراعاة ثلاثة عناصر جوهرية:

أولًا: مكان إقامة المضرور ومركز مصالحه.

ثانيًا: مكان توجيه النشـاط الرقمـي (Targeting) وطبيعته الفعلية لا مجرد مرور البيانات عبر الخادم.

ثالثًا: مكان وجود الأدلة الرقمية وإمكانية تنفيذ الحكم.

وفي هذا السـياق، تكتسـب مقترحات سفانتيسـون (Svantesson, 2017) أهميـة خاصـة بدعواتهـا إلى اعـتماد معـايير مرنـة تسـتند إلى الصلـة الجوهرية (Substantial Connection) والمصلحـة المشروعـة (Legitimate Interest) ومعقولية ممارسة الاختصاص (Reasonableness)، إلى جانـب مـا ذهـب إليه كول (Kohl, 2007) مـن ضرورة تجـاوز الإقليمية الجامدة والتركيز على النشـاط الفـعلي (Targeted Activity). كما يدعو بـوسين (Poesen, 2025) إلى تفضيل قانون الدولة التي يطلب فيهـا الحماية إذا كانت الأوثق صلة، تعزيزًا لحماية المضرور.

ومن ثم، يـرى الباحث أن تطبيق هـذه المعايير في النظـام العماني يقتضي تطوير قواعـد تنازع القوانين في قانـون المعـاملات المدنية – أو إصـدار نص خاص بالمنازعـات الإلكترونية – يتضمن صراحة اعتماد معيار الدولـة الأكثر ارتباطًا بالنزاع، مـع مراعاة مكان تحقق الضرر ومصلحة المضرور، بما يحقق التوازن بين اليقين القانوني وفعالية الحماية المدنية.

وإذا كانـت قواعـد تنـازع القـوانين والاختصاص القضائي تسـهم في تحديد القانون والمحكمة المختصة، فإن آثار هذه القواعد تنعكس مباشرة على حق المضرور في الحصـول على التعويض، وهو ما سـيتم تناوله في الفصل التالي.

الفصل الثاني

قواعد المسؤولية المدنية وآليات التعويض عن الأضرار

تمهيـد: إذا كان الفصـل الأول قد تنـاول الطبيعة القانونيـة للمسـؤولية المدنية عن الجرائـم الإلكترونية العابـرة للحـدود ومعايير إسـنادها، فإن هـذا الفصل يختص ببيان أركان المسـؤولية من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السـببية، ثم يـدرس ضوابط تقديـر التعويض وآليـات تنفيذه عبر الحـدود. وتظهر أهمية هذا الفصل في أن ثبوت المسـؤولية المدنية لا يكفـي وحده لتحقيق الحماية القانونية للمضرور، ما لم يقترن بتعويض عادل وفعّـال يـجبر الضرر ويعيد التوازن الـذي اختل بفعل الجريمة الإلكترونية (السنهوري، ٢٠١٠).

المبحث الأول

تقدير التعويض عن الأضرار الرقمية

تمهيد: يُعد التعويض الأثر الرئيس للمسؤولية المدنية، إذ لا تقتصر وظيفة هذه المسـؤولية على تقرير الخطأ أو نسبة الفعـل الضـار إلى مرتكبه، وإنما تهدف أساسًـا إلى إعادة التوازن الذي اختل بسـبب وقوع الضرر، وذلك عن طريق جبره بمـا يعادل قيمته قدر الإمكان. وتبرز أهمية التعويض في الجرائـم الإلكترونية العابرة للحدود بصورة خاصة؛ لأن كـثيرًا من الأضرار الناشـئة عنها لا يمكـن إصلاحها عينًا، كما أن آثارهـا قد تمتد إلى عـدة دول وتطال مصالح مالية وتجارية وشخصية يصعب تقديرها بدقة (الفضل، ٢٠١٨).

ويستند تقدير التعويض في القانون المدني إلى مبدأ الجبر الكامـل للضرر، ومقتضـاه أن يكون التعويـض بقدر الضرر الذي أصـاب المضرور، فلا يجاوز مقداره حتى لا يتحول إلى إثراء بلا سـبب، ولا ينقص عنه حتى لا يهدر حق المضرور في الجبر الكامل (السنهوري، ٢٠١٠ ؛ الأوجار، ٢٠٢٠).

وفي نطاق الجرائم الإلكترونية، تزداد سـلطة القاضي التقديرية اتساعًا بسبب تنوع صور الضرر وصعوبة تقويم بعضها ماليًا، وهو ما يسـتوجب الاسـتعانة بالخبرة الفنية والاقتصادية في كثير من الأحيان (Poesen, ٢٠٢٥).

المطلب الأول: معايير تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي

تمهيد: يمثل تقدير التعويض المرحلة العملية التي تترجم بها المسؤولية المدنية إلى حماية فعلية للمضرور، إذ يقتضي تحديد مقدار التعويض بما يتناسب مع طبيعة الضرر وآثاره. وفي البيئة الرقمية، تزداد هذه المهمة تعقيدًا بسبب تنوع صور الأضرار وصعوبة تقويم بعضها، الأمر الذي يستوجب بيان معايير تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والاقتصادية.

أولًا: تقدير التعويض عن الضرر المادي: يُعدّ التعويض عن الضرر المادي الرقمي من أكثر الإشكاليات تعقيدًا في القانون المدني. فالضرر المادي الناجم عن الجريمة الإلكترونية قد يشمل:

١. **الخسارة المباشرة:** مثل تلف المعدات والبرامج، وسرقة الأموال الإلكترونية، وإتلاف البيانات التجارية (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨٠).

٢. **فوات الكسب:** مثل توقف الأعمال نتيجة تعطل الأنظمة المعلوماتية، وفقدان العملاء نتيجة تسريب بياناتهم (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨١).

٣. **النفقات اللازمة لجبر الضرر:** ومن ذلك في البيئة الرقمية تكاليف استعادة البيانات، ونفقات الفحص والتحقيق الرقمي، وأتعاب الخبراء الفنيين، متى كانت نتيجة طبيعية للفعل الضار (السنهوري، ٢٠١٠؛ Reed, 2010).

وتنص المادة (١٨١) من قانون المعاملات المدنية العماني على أن: «يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار» (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨١).

وقد استقر الفقه والقضاء على أن تقدير التعويض عن الضرر المادي الرقمي يخضع لمعايير منها:

١. **معيار النتيجة الطبيعية:** يجب أن يكون الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة للفعل الضار، دون أن يتخللها أسباب غير متوقعة (السنهوري، ٢٠١٠).

٢. **معيار اليقين:** يجب أن يكون الضرر مؤكدًا وقابلًا للإثبات، وإن كان تقديره يخضع لتقدير القاضي (الأوجار، ٢٠٢٠).

٣. **مبدأ الجبر الكامل للضرر:** بحيث يكون التعويض معادلًا للضرر الفعلي دون زيادة أو نقصان، مع مراعاة سلطة القاضي في تقدير التعويض وفق ظروف كل حالة (السنهوري، ٢٠١٠؛ الفضل، ٢٠١٨؛ Terré, Simler & Lequette, 2022).

ثانيًا: تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: يُعدّ الضرر المعنوي الرقمي من أكثر أنواع الأضرار انتشارًا في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. فالإضرار بالسمعة والاعتبار عبر نشر معلومات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية جسيمة للضحية (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨١).

وتتضمن صور الضرر المعنوي الرقمي:

١. **التشهير الإلكتروني:** نشر معلومات كاذبة تُضر بسمعة الشخص (السنهوري، ٢٠١٠).

٢. **انتهاك الخصوصية:** نشر صور أو بيانات شخصية دون إذن صاحبها (إمام وآخرون، ٢٠٢٤، ص ٢٥).

٣. **التحرش الإلكتروني:** إرسال رسائل مزعجة أو تهديدية عبر الوسائل الرقمية (Clough, 2015).

٤. **التنمر الإلكتروني:** (Cyberbullying) إساءة المعاملة عبر الإنترنت (Brenner, 2006).

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الضرر المعنوي، بما في ذلك الضرر الناشئ عن الاعتداءات الرقمية، يعد ضررًا قابلًا للتعويض متى ثبت وقوعه وتوافرت علاقة السببية بينه وبين الفعل الضار، مع مراعاة:

١. **حجم الانتشار:** مدى انتشار المعلومات الضارة (عدد المشاهدات، عدد المشاركات) (Walden, 2016).

٢. **مكانة الضحية:** المكانة الاجتماعية والمهنية للضحية (Kubica, 2025).

٣. **درجة الخطأ:** درجة سوء نية الفاعل (السنهوري، ٢٠١٠).

٤. **الآثار المستمرة:** مدة استمرار الضرر وصعوبة إزالته (الأوجار، ٢٠٢٠).

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في عدد من أحكامها المتعلقة بالتشهير الإلكتروني أن انتشار المحتوى غير المشروع عبر الإنترنت يؤدي إلى اتساع نطاق الضرر واستمراره، الأمر الذي يبرر الحكم بالتعويض متى ثبتت أركان المسؤولية المدنية (Cass.civ.1re, 14 janvier 2010; Kubica, 2025).

ثالثًا: الأضرار الاقتصادية-السمعة (Reputational-Economic Damage): من الخصائص المميزة للجرائم الإلكترونية الحديثة أنها قد تُحدث خسائر اقتصادية جسيمة دون إتلاف مادي للأموال، مثل انخفاض القيمة السوقية للشركة بعد اختراق بياناتها، وفقدان ثقة العملاء، وانهيار السمعة التجارية، وانخفاض أسعار الأسهم. وتُعرف هذه الأضرار في الفقه الاقتصادي القانوني بالأضرار الاقتصادية-السمعة، وهي أضرار تستوجب التعويض متى ثبتت علاقة السببية.

وقد أكدت الدراسات الحديثة أن هذه الأضرار – وإن كانت غير ملموسة – تُعدّ ضررًا قابلًا للتعويض في ظل تطور الأنظمة الرقمية، خاصة مع ظهور أضرار المحتوى المزيف العميق (Deepfake-Induced Harm) التي تُنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (Generative AI). فقد أشارت دراسة (Abousud, 2026) إلى ضرورة بلورة إطار متعدد المستويات للمسؤولية المدنية عن هذه الأضرار، يمتد ليشمل منصات الذكاء الاصطناعي ومقدمي خدمات الهوية الرقمية.

وفي هذا المجال، يظهر اتجاه فقهي وقضائي إلى منح القاضي سلطة تقديرية أوسع في التعويض عن الأضرار الرقمية غير المادية، مع الاستعانة بتقارير المحاسبين والخبراء الاقتصاديين لتحديد مدى الخسارة. كما يمكن للقاضي أن يراعي في تقديره العنصر الوقائي والردعي للتعويض المدني، لا بوصفه عقوبة، وإنما باعتباره وسيلة لتعزيز الحماية المدنية والحد من تكرار الاعتداءات الرقمية، ولا سيما إذا صدر الفعل من جهة محترفة أو منصة رقمية تملك قدرة تقنية على منع الضرر أو الحد منه.

رأي الباحث: يرى الباحث أن تقدير التعويض عن الأضرار الرقمية ينبغي ألا يقتصر على تطبيق القواعد التقليدية للتعويض، وإنما يجب أن يراعي خصوصية البيئة الرقمية وما تتسم به من سرعة انتشار الضرر وصعوبة احتوائه واستمرار آثاره. ومن ثم، فإن تحقيق الجبر الكامل للضرر يقتضي منح القاضي سلطة تقديرية واسعة، مع الاستعانة بالخبرة الفنية والاقتصادية لضمان تعويض يتناسب مع حقيقة الضرر وآثاره.

وإذا كان تقدير التعويض يحدد مقدار الجبر المستحق للمضرور، فإن فعالية هذا التعويض تظل مرتبطة بوسائل تنفيذه وإمكان اقتضائه، ولا سيما عندما تتجاوز الجريمة الإلكترونية حدود الدولة الواحدة، وهو ما يقتضي بحث آليات تنفيذ التعويض في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وذلك في المطلب التالي.

المطلب الثاني: التعويض العيني والتعويض النقدي في البيئة الرقمية

تمهيد: إذا كان تقدير التعويض يحدد مقدار الجبر المستحق للمضرور، فإن تحديد صور التعويض يعد المرحلة العملية لتنفيذ هذا الجبر. وفي البيئة الرقمية، تتعدد وسائل التعويض بين العيني والنقدي، ويختلف نطاق تطبيق كل منهما بحسب طبيعة الضرر وإمكان إزالة آثاره.

أولًا: التعويض العيني: يُقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار، متى كان ذلك ممكنًا عمليًا وقانونيًا. ويعد هذا النوع من التعويض الصورة المثلى لجبر الضرر؛ لأنه يؤدي إلى إزالة آثاره مباشرة متى أمكن تحقيق ذلك. وتنص المادة (١٨٢) من قانون

المعاملات المدنية العماني على أن: «يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض» (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ١٨٢).

وفي البيئة الرقمية، يمكن أن يتخذ التعويض العيني صورًا منها:

١. **إزالة المحتوى الضار:** أمر مقدم الخدمة بحذف المحتوى المُخالف من منصته.

٢. **نشر التصحيح:** إلزام الفاعل بنشر تصحيح أو اعتذار على نفس المنصة التي نشر فيها المحتوى الضار.

٣. **استعادة البيانات:** إلزام الفاعل باستعادة البيانات المفقودة أو التالفة.

٤. **إعادة الحساب:** في حالات الاختراق، إعادة السيطرة على الحساب المخترق (السنهوري، ٢٠١٠).

٥. **حق النسيان الرقمي (Droit à l'Oubli Numérique):** يخول الفرد طلب إزالة بياناته الشخصية أو الروابط المؤدية إليها متى انتفت مبررات بقائها. وقد أرسى حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في قضية Google Spain v. AEPD (CJEU, Case C-131/12, 2014) الأساس القانوني لهذا الحق، مع مراعاة التوازن مع حرية التعبير. وفي ظل غياب نص صريح في التشريع العماني، يُقترح استخلاص هذا الحق من المادة ١٨٢ من قانون المعاملات المدنية، أو تطوير المادة (٧) من قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٦) لتتضمن صراحة حق المحو الرقمي (Right to Erasure) بما يتوافق مع المعيار الأوروبي (GDPR).

غير أن التعويض العيني يواجه في الجرائم العابرة للحدود صعوبات جوهرية:

أ. **صعوبة التنفيذ عبر الحدود:** فأمر إزالة المحتوى الصادر من محكمة عمانية قد لا يُنفذ في دولة أخرى (Poesen, ٢٠٢٥).

ب. **سرعة الانتشار:** قد ينتشر المحتوى الضار بسرعة قبل صدور الحكم، مما يجعل إزالته غير مجدية (Hörnle, 2021).

ت. **صعوبة تحديد مقدم الخدمة:** قد يكون مقدم الخدمة مجهولًا أو غير خاضع لاختصاص المحكمة (Brenner, 2006).

وفي هذا السياق، يبين جوناثان زيتراين (Zittrain, ٢٠٠٨) أن تطور المنصات نحو أنظمة مغلقة وقابلة للتحكم المركزي يعزز إمكانية اللجوء إلى التعويض العيني، وإن كان ذلك يثير إشكالات التوازن بين حماية الحقوق الفردية وحرية التعبير.

ثانيًا: التعويض النقدي: يعد التعويض النقدي الأصل العام في جبر الأضرار، ولا سيما إذا تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو كان التعويض العيني غير كافٍ لجبر الضرر. وتنص المادة (٢٦٤) من قانون المعاملات المدنية العماني على أن: «إذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وتقدر المحكمة التعويض بما يساوي الضرر الذي أصاب الدائن فعلا حين وقوعه» (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ٢٦٤).

ويتميز التعويض النقدي في البيئة الرقمية بما يلي:

١. **سهولة التنفيذ:** يمكن تحويل المبالغ المالية عبر الحدود بسهولة (الأوجار، ٢٠٢٠).

٢. **المرونة:** يتيح للقاضي تقدير مبلغ التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر (السنهوري، ٢٠١٠).

٣. **تحقيق الجبر والوظيفة الوقائية للمسؤولية المدنية:** يمكن أن يكون التعويض النقدي أداة ردع للفاعل والآخرين (الفضل، ٢٠١٨).

غير أن التعويض النقدي يواجه انتقادات تتعلق بصعوبة تقدير الأضرار المعنوية الرقمية، وعدم كفايته في بعض الحالات (مثل انتهاك الخصوصية) (رجب، ٢٠٢٤، ص ٤٢٥).

ثالثًا: دور القضاء في تقدير التعويض في قانون المعاملات المدنية العماني والمقارن: يمنح قانون المعاملات المدنية العماني القضاء سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض، سواء بالنسبة للتعويض الاتفاقي أو التعويض القضائي. وتتجلى هذه السلطة في:

- **التعويض الاتفاقي:** التعويض الاتفاقي: تجيز المادة ١/٢٦٧ من قانون المعاملات المدنية العماني للطرفين الاتفاق على تقدير التعويض مقدمًا في العقود، غير أن المادة ٢/٢٦٧ تمنح القضاء سلطة تعديل هذا الاتفاق «لتجعل التعويض معادلًا للضرر»، وتعتبر أي اتفاق على خلاف ذلك باطلًا (قانون المعاملات المدنية العماني، ٢٠١٣، المادة ٢٦٧). وهذا يعني أن القضاء العماني يستطيع - متى طلب أحد الطرفين - أن يزيد أو ينقص مبلغ التعويض المتفق عليه ليتساوى مع الضرر الفعلي، مما يجعل من الصعب التمسك ببنود تحديد التعويض أو الحد من المسؤولية في العقود الإلكترونية.

- **التعويض القضائي:** يترك القانون للقاضي سلطة تقدير التعويض في حالة عدم وجود اتفاق، وذلك وفقًا لظروف كل قضية، مع مراعاة جسامة الخطأ، وحجم الضرر، جميع الظروف الملابسة للنزاع متى كان لها أثر في تقدير التعويض وفقًا للقانون، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هذه السلطة التقديرية تكتسب أهمية خاصة في قضايا الجرائم الإلكترونية، حيث تتنوع أشكال الضرر وصعوبة تقديره (الأوجار، ٢٠٢٠، ص ٢٢٠).

رأي الباحث: يرى الباحث أن التعويض العيني ينبغي أن يكون الوسيلة الأولى لجبر الأضرار الرقمية متى كان من الممكن إزالة آثار الفعل الضار، ولا سيما في حالات حذف المحتوى غير المشروع أو استعادة البيانات أو وقف الاعتداء على الخصوصية. أما إذا تعذر ذلك أو لم يكن كافيًا، فإن التعويض النقدي يظل الوسيلة الأساسية، مع ضرورة منح القضاء سلطة تقديرية واسعة تراعي خصوصية الأضرار الرقمية وتنوع آثارها. ويؤكد الباحث أن تحقيق الحماية الفعلية للمضرور في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود يظل مرهونًا بإمكان تنفيذ أحكام التعويض خارج حدود الدولة، وهو ما يقتضي بحث آليات التنفيذ والتعاون القضائي الدولي، وذلك في المبحث التالي.

المبحث الثاني

آليات تنفيذ الأحكام المدنية وتطوير الإطار التشريعي

تمهيد: لا يكفي أن يحصل المضرور على حكم قضائي بتعويض عن الضرر الرقمي الذي لحق به، بل تظل القيمة الحقيقية لهذا الحكم مرهونة بقدرته على التنفيذ الفعلي، خاصة إذا كانت أموال المحكوم عليه أو مراكز نشاطه موجودة خارج حدود الدولة التي صدر فيها الحكم. وهنا تبرز إشكالية تنفيذ الأحكام المدنية في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، باعتبارها العقبة الأكبر التي تواجه المضرورين، إذ تتداخل فيها صعوبات الاعتراف بالأحكام الأجنبية، وتباين الأنظمة القانونية، وصعوبة تحديد الأصول الرقمية للجاني. وإزاء ذلك، يستوجب البحث دراسة آليات التنفيذ المتاحة، ثم الانتقال إلى تقديم مقترحات تطويرية للإطار التشريعي العماني، وذلك في مطلبين: الأول لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أطراف خارجية، والثاني للمقترحات التطويرية.

المطلب الأول: تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة ضد أطراف خارجية

تمهيد: لا تنتهي الحماية المدنية بمجرد صدور الحكم بالتعويض، وإنما تتوقف فعاليتها على إمكانية تنفيذه. وهنا تبرز أبرز الإشكالات العملية في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، خاصة إذا كان المحكوم عليه أو أمواله خارج الدولة التي صدر فيها الحكم.

أولًا: إشكالات التنفيذ الدولي: تُعدّ عملية تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة في دولة ضد أطراف موجودة في دولة أخرى من أعقد مراحل الدعوى المدنية، وتتجلى فيما يأتي:

١. **غياب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المنظمة** للاعتراف بالأحكام وتنفيذها بين الدول المعنية، مما يعرقل تنفيذ الحكم خارج الدولة التي صدر فيها (UNCTAD, 2021).

٢. **اختلاف الأنظمة القانونية**، إذ قد ترفض محاكم الدولة المطلوب التنفيذ فيها الاعتراف بالحكم الأجنبي إذا تعارض مع نظامها العام أو مع الشروط المقررة للاعتراف بالأحكام الأجنبية (Hörnle, 2021).

٣. **صعوبة تحديد أموال المحكوم عليه**، ولا سيما إذا كانت الأصول رقمية أو موزعة عبر ولايات قضائية متعددة أو مخفية باستخدام وسائل تقنية حديثة (Clough, 2015).

٤. **تعذر الاعتراف بالحكم الأجنبي** لعدم استيفائه شروط التنفيذ المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها (Walden, 2016).

ثانيًا: آليات التنفيذ المتاحة: ومن أبرز الوسائل القانونية التي يمكن الاستناد إليها في تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود:

١. **اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة (MLATs)**، التي تُيسر التعاون القضائي وتبادل المعلومات والإنابات القضائية، وتسهم بصورة غير مباشرة في تنفيذ الأحكام وجمع الأدلة الرقمية. (Council of Europe, 2001)

٢. **اتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية أو التجارية (Hague Judgments Convention 2019)**، والتي تمثل أحدث إطار دولي لتيسير الاعتراف بالأحكام المدنية وتنفيذها بين الدول المنضمة إليها، مع مراعاة شروط كل دولة. (HCCH, 2019)

٣. **لائحة بروكسل الأولى المعدلة (Brussels I Recast 2012/Regulation No. 1215)**، التي تنظم الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام المدنية والتجارية وتنفيذها بين دول الاتحاد الأوروبي، وتُعد من أكثر النظم الإقليمية تطورًا في هذا المجال. (2012/Regulation (EU) No. 1215)

٤. **التنفيذ المباشر لدى الجهات الحائزة للأصول أو البيانات**، كالبنوك أو مزودي خدمات الدفع أو بعض المنصات الرقمية، متى أجاز القانون الوطني أو الاتفاقيات الدولية ذلك.

ثالثًا: دور مقدمي خدمات الوساطة في التنفيذ: يمكن أن يؤدي مقدمو خدمات الوساطة (Internet Service Providers – ISPs) دورًا مهمًا في تنفيذ الأحكام المدنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، من خلال:

١. تقديم البيانات اللازمة لتحديد هوية المستخدمين متى سمح القانون بذلك.

٢. إزالة المحتوى غير المشروع أو حجب الوصول إليه تنفيذًا للأحكام القضائية.

٣. تجميد الحسابات أو الخدمات المرتبطة بالنشاط غير المشروع عند صدور أوامر قضائية.

٤. التعاون مع السلطات القضائية في حفظ الأدلة الرقمية وتبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ الأحكام.

وقد أكدت الدراسات الحديثة أن نجاح دعاوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على فعالية التعاون القضائي الدولي، بما يشمله من تبادل المعلومات، وتنفيذ الإنابات القضائية، والحصول على الأدلة الرقمية، والاعتراف بالأحكام الأجنبية، وتنفيذ أحكام التعويض، ولا سيما في مواجهة الشركات التقنية العابرة للحدود (UNODC, 2013).

رأي الباحث: يرى الباحث أن العقبة الرئيسة في حماية المضرور لا تكمن في الحصول على الحكم القضائي، وإنما

في ضمان تنفيذه خارج الحدود الوطنية. وفي ظل ما تثيره اتفاقية لاهاي ٢٠١٩ من إشكالية بخصوص استثناء الأحكام المتعلقة بالأضرار المعنوية الرقمية، فإن انضمام سلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية – إذا ما تم – يقتضي تقديم تحفظات محددة تضمن شمول أحكام التعويض عن الأضرار الرقمية المعنوية في نطاقها، أو تطوير اتفاقيات ثنائية خاصة بالتعاون القضائي في المسائل الرقمية. كما يستلزم الأمر تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير الآليات التشريعية المنظمة للاعتراف بالأحكام المدنية وتنفيذها في المنازعات الرقمية.

وإذا كان تنفيذ الأحكام يمثل المرحلة العملية لضمان حصول المضرور على حقه، فإن تعزيز فاعلية هذه المرحلة يقتضي تطوير الإطار التشريعي الوطني بما يواكب طبيعة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وهو ما سيتم تناوله في المطلب التالي.

المطلب الثاني: مقترحات تطويرية للإطار التشريعي العماني

تمهيد: تكشف الدراسة عن أن القواعد العامة في القانون العماني تمثل أساسًا مناسبًا لإسناد المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، إلا أن التطورات التقنية المتسارعة تفرض تطويرًا تشريعيًا وإجرائيًا يواكب طبيعة البيئة الرقمية ويعزز حماية المضرور، وهو ما يقتضي عرض أبرز المقترحات في هذا الشأن.

أولًا: تطوير قواعد المسؤولية المدنية:

١. **إفراد تنظيم تشريعي خاص بالأضرار الرقمية:** يُقترح استحداث نصوص في قانون المعاملات المدنية العماني تعالج الأضرار الرقمية بصورة مباشرة، مع بيان صورها وأحكام المسؤولية المدنية عنها، ووضع معايير أكثر وضوحًا لإسناد المسؤولية وتقدير التعويض (الأوجار، ٢٠٢٠).

٢. **توسيع نطاق المسؤولية في بعض الأنشطة الرقمية عالية الخطورة:** يُقترح الأخذ بالمسؤولية الموضوعية في بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالأنشطة الرقمية التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، ولا سيما بالنسبة لبعض مقدمي الخدمات الرقمية الذين يملكون سيطرة فعلية على البيئة التقنية (الفضل، ٢٠١٨).

٣. **تنظيم مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية:** يُقترح وضع تنظيم تشريعي يحدد بدقة مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية، مع التمييز بين:

- **مقدمي خدمات الوصول إلى الإنترنت (Access Providers)** الذين يتمتعون بحصانة أوسع.
- **مقدمي خدمات الاستضافة (Hosting Providers)** الذين تتحمل مسؤوليتهم عند علمهم بالمحتوى الضار.
- **منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الكبرى**، التي يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر بسبب دورها في نشر المحتوى

بحيث تتحدد مسؤولية كل فئة وفقًا لدورها الفعلي ومدى سيطرتها على المحتوى أو البيانات، وبما يحقق التوازن بين حماية المضرور وعدم تحميل الوسطاء مسؤولية مطلقة (Poesen, 2025).

ثانيًا: تطوير آليات الإثبات:

١. **تعزيز حجية الأدلة الرقمية:** يُقترح تطوير قواعد الإثبات بما ينظم بصورة صريحة حجية الأدلة الرقمية وآليات تقديمها والتحقق من سلامتها الفنية وضمان عدم العبث بها (Reed, 2010).

٢. **تعزيز الخبرة الفنية الرقمية:** يُقترح إنشاء سجل وطني للخبراء الرقميين المعتمدين لدى المحاكم، بما يسهم في رفع كفاءة الفصل في المنازعات ذات الطبيعة التقنية (Clough, 2015).

٣. **تخفيف عبء الإثبات في بعض الحالات:** يُقترح تمكين القضاء من نقل أو تخفيف عبء الإثبات في بعض المنازعات الرقمية، ولا سيما تلك المتعلقة بانتهاك الخصوصية أو إساءة استخدام البيانات الشخصية، متى كانت الأدلة تحت سيطرة المدعى عليه (Brenner, 2006).

ثالثًا: تعزيز التعاون الدولي:

١. **توسيع نطاق التعاون الدولي:** يُقترح استمرار انضمام سلطنة عمان إلى الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية والتعاون القضائي، بما يعزز تنفيذ الأحكام المدنية وتبادل الأدلة الرقمية (Council of Europe, 2001).

٢. **تفعيل شبكة نقاط الاتصال:(Network ٧/٢٤)** يُقترح دعم وتفعيل نقاط اتصال تعمل على مدار الساعة للتعاون الفوري مع الجهات الأجنبية المختصة، تنفيذًا لما تقضي به المادة (٣٥) من اتفاقية بودابست، وذلك لضمان سرعة حفظ الأدلة الرقمية وتبادل المعلومات قبل ضياعها أو محوها (Council of Europe, 2001).

٣. **المشاركة في توحيد المعايير القانونية الدولية:** يُقترح تعزيز مشاركة سلطنة عمان في المبادرات الدولية الرامية إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للجرائم الإلكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، بما يسهم في الحد من تنازع القوانين وتيسير تنفيذ الأحكام (UNCTAD, 2021).

رابعًا: تعزيز حماية البيانات والخصوصية الرقمية:

١. **تطوير الإطار التنفيذي لقانون حماية البيانات الشخصية:** يُقترح تعزيز تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٢/٦)، واستكمال اللوائح والإرشادات التنفيذية بما يواكب التطورات التقنية والمعايير الدولية، وعلى رأسها اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) (المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٦؛ إمام وآخرون، ٢٠٢٤، ص ٢٨).

٢. **تعزيز الحق في المحو الرقمي:** يُقترح النص بصورة أكثر وضوحًا على حق الأفراد في طلب محو بياناتهم الشخصية متى انتفت مبررات الاحتفاظ بها، مع وضع ضوابط تحقق التوازن بين هذا الحق وحرية التعبير والمصلحة العامة (Boukhlout, 2016).

٣. **تعزيز الوعي القانوني والرقمي:** يُقترح إطلاق برامج وطنية للتوعية القانونية والرقمية تستهدف الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية والوقاية من آثارها المدنية (Walden, 2016).

رأي الباحث: يرى الباحث أن تطوير الإطار التشريعي العماني في مجال المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لا يقتصر على استحداث نصوص قانونية جديدة، وإنما يتطلب تطوير قواعد الإثبات والتعاون القضائي الدولي وتعزيز حماية البيانات الشخصية، بما يحقق توازنًا بين تشجيع الاقتصاد الرقمي وضمان الحماية المدنية الفعالة للمضرورين.

الجدول الاستخلاصي: مقارنة بين النظام العماني والأنظمة المقارنة في مجال المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود:

محور المقارنة	النظام العماني	النظام الفرنسي	النظام الألماني	النظام الأمريكي	الاتحاد الأوروبي
أساس المسؤولية	المادة ١٧٦ ق.م.م (الفعل الضار)	المادة ١٢٤٠ ق.م. (الخطأ)	المادة ٨٢٣ BGB (الاعتداء على الحقوق)	المادة ٢٣٠ CDA (حصانة الوسيط)	Digital Services Act (واجبات العناية)
معيار الخطأ	الانحراف عن سلوك الشخص الحريص	الانحراف عن السلوك المألوف	الاعتداء العمدي أو الإهمال	الحصانة المطلقة للوسيط (مع استثناءات)	تقصير في واجبات العناية الموضوعية
نطاق الضرر	الضرر المادي والمعنوي (المادتان ١٨٠-١٨١)	الضرر المادي والمعنوي والسمعة	الضرر المادي والمعنوي والحقوق الشخصية	الضرر المادي (مع قيود)	الضرر المادي والمعنوي والاقتصادي-السمعة

محور المقارنة	النظام العماني	النظام الفرنسي	النظام الألماني	النظام الأمريكي	الاتحاد الأوروبي
مسؤولية الوسيط	غير منظمة بوضوح	مسؤولية مشروطة بالعلم الفعلي (LCEN)	مسؤولية المتسبب (Störerhaftung)	حصانة واسعة (CDA §230)	مسؤولية متدرجة حسب حجم المنصة (DSA)
تقدير التعويض	سلطة تقديرية واسعة للقاضي (المادة ١٨١)	سلطة تقديرية مع تعويض ردعي	تعويض كامل للضرر مع وظيفة وقائية	تعويض اقتصادي محدود	تعويض ردعي في حالات التقصير الجسيم
التعويض العيني	مسموح به (المادة ١٨٢)	مسموح به (إزالة المحتوى)	مسموح به (الحجب والإزالة)	محدود (حرية التعبير)	حق النسيان الرقمي (GDPR)
تنفيذ الأحكام	الاتفاقيات الثنائية	لائحة بروكسل الأولى	لائحة بروكسل الأولى	الاختصاص القضائي الواسع	لائحة بروكسل الأولى والاتفاقيات الثنائية

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى أن المسؤولية المدنية عن الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لم تعد شأنًا قانونيًا يمكن معالجته بالقواعد التقليدية للمسؤولية التقصيرية وحدها، وإنما أصبحت مجالًا قانونيًا متطورًا يقتضي تكييفًا تشريعيًا وقضائيًا يراعي خصوصية البيئة الرقمية وامتداد آثارها خارج الحدود الوطنية، مع تحقيق التوازن بين حماية المضرور، وضمان الأمن القانوني، وعدم الإخلال بمتطلبات الابتكار والتحول الرقمي.

وقد بينت الدراسة أن القواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية العماني تمثل أساسًا صالحًا لإسناد المسؤولية المدنية عن الأضرار الرقمية، إلا أن التطور التقني المتسارع يفرض تطويرًا تشريعيًا وإجرائيًا يعزز فاعلية الحماية المدنية، ولا سيما في مجالات مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية، وإثبات المسؤولية، وتقدير التعويض، وتنفيذ الأحكام ذات الطابع العابر للحدود.

وفي ضوء ذلك، خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولًا: أهم النتائج:

١. تتميز الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود بخصائص فريدة (عدم الملموسية، سرعة الانتشار، إخفاء الهوية، تعدد العناصر الأجنبية) تجعل إسناد المسؤولية المدنية عنها أمرًا معقدًا يتطلب إعادة النظر في القواعد التقليدية.

٢. يستند النظام القانوني العماني في مجال المسؤولية المدنية إلى قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٢٩)، وهو إطار عام يمكن تكييفه لاستيعاب الأضرار الرقمية، مع الحاجة إلى تطوير بعض أحكامه بما يستوعب خصوصية الأضرار الرقمية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها.

٣. يواجه إثبات الخطأ المدني وعلاقة السببية في البيئة الرقمية صعوبات تقنية ولوجستية تستوجب الاعتماد على الخبرة التقنية وتطوير قواعد الإثبات.

٤. تثير الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود إشكالات معقدة في تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، تستوجب تطبيق معايير واضحة (مثل معيار الأقربية وحماية الضحية).

٥. يجب تطوير معايير تقدير التعويض عن الأضرار الرقمية (المادية والمعنوية) بما يتناسب مع خصوصية البيئة الرقمية، مع التركيز على الردع والإنصاف.

٦. يواجه تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة ضد أطراف خارجية صعوبات جسيمة تستوجب تعزيز التعاون الدولي والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.

٧. يلعب مقدمو خدمات الوساطة دورًا محوريًا في إسناد المسؤولية وتنفيذ الأحكام، ويجب تحديد مسؤوليتهم بضوابط واضحة.

٨. أظهرت الدراسة أن الاتجاهات التشريعية الحديثة، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي، تتجه إلى تعزيز واجبات العناية المفروضة على مقدمي الخدمات الرقمية، بما يحقق توازنًا بين حرية تقديم الخدمات الإلكترونية وحماية حقوق الأفراد.

ثانيًا: أهم التوصيات:

(أ) توصيات تشريعية مقترحة:

١. إضافة مادة خاصة بالأضرار الرقمية في قانون المعاملات المدنية العماني:

«تسري أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في هذا القانون على الأضرار الرقمية الناشئة عن استخدام شبكات المعلومات والاتصالات الإلكترونية، ويعتبر كل من يتسبب في إحداث ضرر رقمي للغير – بفعله أو إهماله أو تقصيره – مسؤولًا عن التعويض، بما يشمل الأضرار المادية والمعنوية والاقتصادية-السمعة. ويُقدر التعويض عن الضرر الرقمي بما يعادل قيمة الضرر الفعلي والكسب الفائت، مع مراعاة سرعة انتشار الضرر في البيئة الرقمية وصعوبة احتوائه، ويجوز للقاضي – متى اقتضت العدالة ذلك – أن يأمر بإزالة المحتوى الضار أو حجبه أو نشر التصحيح على نفس المنصة التي وقع فيها الاعتداء».

٢. تعديل المادة (١٧٦) من قانون المعاملات المدنية العماني:

«كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض، ويشمل الفعل الضار في تطبيق هذا النص الأفعال المادية والإلكترونية، بما فيها الامتناع عن اتخاذ التدابير التقنية والقانونية اللازمة لمنع وقوع الضرر الرقمي أو الحد من آثاره، متى كان الممتنع في وضع يسمح له باتخاذ هذه التدابير دون جهد غير معقول».

٣. تنظيم مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية:

«يُعد مقدم خدمة الاستضافة أو المنصة الرقمية مسؤولًا بالتضامن مع مرتكب الفعل الضار – في حدود مساهمته في وقوع الضرر – إذا ثبت علمه الفعلي بالمحتوى غير المشروع وتقاعسه عن اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته أو حجبه خلال مدة معقولة من تاريخ إبلاغه، ولا يُعد مجرد توفير الوسائل التقنية للوصول إلى المعلومات سببًا كافيًا لقيام المسؤولية بذاتها».

(ب)توصيات تنظيمية وإجرائية:

١. تعزيز التعاون الدولي والانضمام إلى الصكوك الدولية ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية، مع تفعيل نقاط الاتصال الوطنية على مدار الساعة لتيسير تبادل الأدلة الرقمية وتنفيذ الأحكام.

٢. تعزيز تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٦) واستكمال لوائحه التنفيذية بما يواكب التطورات التقنية، مع تعزيز الحق في محو البيانات الشخصية وفق الضوابط القانونية.

٣. تطوير برامج تأهيلية متخصصة للقضاة والمحامين في مجال الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية.

٤. إطلاق حملات توعية مجتمعية لحماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية.

٥. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لتوحيد الاتجاهات القضائية.

٦. تشجيع إنشاء دوائر قضائية أو قضاة متخصصين في المنازعات الرقمية والجرائم الإلكترونية، بما يسهم في توحيد الاجتهاد القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى ذات الطبيعة التقنية.

٧. تشجيع شركات التأمين على استحداث وثائق تأمين متخصصة تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن الهجمات السيبرانية.

(ت) توصيات مستقبلية:

١. الاستفادة من التجارب التشريعية الأوروبية الحديثة (مثل Digital Services Act وAI Act) في تنظيم مسؤولية المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

٢. إدراج نص تشريعي مستقل يحدد مسؤولية مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) ومنصاتها عن الأضرار الرقمية الناشئة عن استخدام تقنيات المحتوى المزيف العميق (Deepfakes) في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مع مراعاة مبدأ التناسب بين حجم المخاطر وطبيعة الضوابط المفروضة.

المراجع

أولًا: التشريعات (Legislations):

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 823 (Germany).
- Code civil (France), art. 1240.
- Communications Decency Act, 47 U.S.C. § 230 (1996).
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), France.
- Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). Official Journal of the European Union, L 277, 1-102.
- سلطنة عمان. (٢٠١٣). قانون المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٣/٢٩).
- سلطنة عمان. (٢٠٢٢). قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٢/٦).
- سلطنة عمان. (٢٠٢٥). قانون المعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٥/٣٩).
- سلطنة عُمان. (٢٠٢٦). قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١).

ثانيًا: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: (International Treaties and Conventions)

- Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime (Budapest Convention). CETS No. 185.
- Council of Europe. (2022). Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on Enhanced Cooperation and Disclosure of Electronic Evidence. CETS No. 224.
- HCCH. (2019). Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Hague Conference on Private International Law.
- Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I Recast). Official Journal of the European Union, L 351, 1-32.
- UNODC. (2013). Comprehensive Study on Cybercrime. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

ثالثًا: الكتب (Books):

أ- العربية:

- السنهوري، عبد الرزاق أحمد. (٢٠١٠). الوسيط في شرح القانون المدني: النظرية العامة للالتزام. دار النهضة العربية.
- الفضل، منذر. (٢٠١٨). المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام شبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي. مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع.

ب- الأجنبية:

- Clough, J. (2015). Principles of Cybercrime (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Hörnle, J. (2021). Internet Jurisdiction: Law and Practice. Oxford University Press.
- Kohl, U. (2007). Jurisdiction and the Internet: A Study of Regulatory Competence over Online Activity. Cambridge University Press.
- Kosseff, J. (2019). The Twenty-Six Words That Created the Internet. Cornell University Press.
- Lessig, L. (2006). Code: Version 2.0. Basic Books.
- Reed, C. (2010). Making Laws for Cyberspace. Oxford University Press.
- Spindler, G., & Schuster, F. (2023). Recht der elektronischen Medien (4th ed.). C.H. Beck.
- Svantesson, D. J. B. (2017). Solving the Internet Jurisdiction Puzzle. Oxford University Press.
- Terré, F., Simler, P., & Lequette, Y. (2022). Droit civil: Les obligations (13e éd.). Dalloz.
- Walden, I. (2016). Computer Crimes and Digital Investigations. Oxford University Press.
- Zittrain, J. (2008). The Future of the Internet—and How to Stop It. Yale University Press.

رابعًا: البحوث والمقالات العلمية (Journal Articles):

أ- العربية:

- الأوجار، محمد طاهر قاسم. (٢٠٢٠). وسائل الإعفاء والتخفيف من المسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية العماني. مجلة جامعة تكريت للحقوق، ٤(٣/٢)، ٢٠٥-٢٣١.
- إمام، ماهر إبراهيم عبيد، الغافري، حسين بن سعيد بن سيف، والحاربي، مشاري محمد عمر. (٢٠٢٤). الحماية القانونية للبيانات الشخصية في النظامين السعودي والعماني (دراسة مقارنة). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، (العدد ١٩، ملحق خاص)، ١-٣٠.
- رجب، هبة رمضان. (٢٠٢٤). الحماية القانونية للبيانات الشخصية في عصر التكنولوجيا الرقمية. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ٦٦(٢)، ٤٢٥-٤٦٠.

ب- الأجنبية:

- Abousud, E. A. (2026). Deepfake-Induced Harm and AI Accountability: A Layered Civil-Liability Framework for Generative Models, Platforms, and Digital Identity. Frontiers in Artificial Intelligence, 9, 1478511.

- Brenner, S. W. (2006). At Light Speed: Attribution and Response to Cybercrime/ Cyberterrorism. Journal of Criminal Law and Criminology, 97(2), 379-475.
- Boukhlout, Z. (2016). Le droit à l'oubli numérique. Mémoire de Master, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université Badji Mokhtar Annaba, Algeria.
- Goldsmith, J. L. (1998). Against Cyberanarchy. University of Chicago Law Review, 65(4), 1199–1250.
- Kubica, M. L. (2025). Freedom of Expression, Tort Law and Liability of Internet Content Providers: A Transversal Study. Taylor & Francis.
- Poesen, M. (2025). Connecting the Dots: The Digital Services Act (DSA) Seen Through the Lens of European Private International Law. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2025(6), 689–706.
- خامسًا: التقارير (Reports):
- UNCTAD. (2021). Data Protection and Privacy Legislation Worldwide. United Nations Conference on Trade and Development.
- سادسًا: الأحكام القضائية (Case Law):
- Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10 (Germany).
- Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010 (France).
- Court of Justice of the European Union (CJEU). Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, Case C-131/12, Judgment of 13 May 2014.
- Gonzalez v. Google LLC, 598 U.S. 617 (2023).